

1500988-21.2022.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... do acusado no local que já revelaria sua intenção de praticar o roubo.

Restando bem comprovadas autoria e materialidade delitivas do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, a condenação do acusado é medida que se impõe.

Passo, então, a calcular a pena.

LEONARDO SANTOS DA SILVA

Primeira fase. Atenta ao disposto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

1ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, 40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500988-21.2022.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500988-21.2022.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2114538/2022 - 02º D.P. AMERICANA, 24587251 - 02º D.P.

AMERICANA, 2114538 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE GARCIA DE OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Vistos,

LEONARDO SANTOS DA SILVA e HENRIQUE GARCIA DE OLIVEIRA, qualificados às fls. 25 e 26, respectivamente, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia a 27 de abril de 2022, por volta das 21h40, no estabelecimento comercial denominado "Sorveteria Tagelatto", situada na Rua Limeira, nº 1116, no Bairro Cidade Nova, nesta cidade de Santa Bárbara d'Oeste, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de

desígnios e atuação conjunta visando ao resultado comum, e mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, contra a vítima Alieny Mayumi de Paiva Yukawa, subtraíram, para proveito de ambos, a quantia aproximada de R\$200,00 (duzentos reais) e 02 (dois) aparelhos de telefonia celular, ambos da marca Samsung, modelos Galaxy S7 e Galaxy A02, bens de propriedade da empresa-vítima, neste ato representada por Alieny Mayumi de Paiva Yukawa.

Segundo foi apurado, na data dos fatos, os denunciados deliberaram pela prática de roubo ao estabelecimento comercial acima referido. Assim é que, valendo-se da motocicleta Honda/CG 150 Titan, placa EOP3171/Americana, foram até o local e, num primeiro momento, passaram em frente à sorveteria para se certificarem de quem estava no interior da sorveteria.

Ao notarem que a funcionária Alieny estava sozinha no local, os denunciados retornaram e, enquanto LEONARDO permaneceu na condução da motocicleta, aguardando do lado de fora, HENRIQUE desembarcou da moto e adentrou ao imóvel, segurando um capacete numa mão e uma arma de fogo tipo pistola na outra. Em seguida, HENRIQUE anunciou o assalto dizendo: "já sabe, é um assalto, passa tudo".

Com a vítima subjugada pela grave ameaça, HENRIQUE exigiu que ela entregasse o dinheiro e os aparelhos celulares a ele e, ato contínuo, deixou o local e foi ao encontro de seu comparsa LEANDRO, que o aguardava na moto.

Consumado o roubo, os indiciados fugiram.

A polícia foi acionada e informada acerca das características físicas e vestimentas dos roubadores. Um dos aparelhos celulares roubados contava com sistema de rastreamento, através do qual foi possível verificar que o aparelho estava no cruzamento da Rua Serra do Japi com a Rua da Brandura, na cidade de Americana.

Os policiais se dirigiram ao endereço indicado e lá encontraram os denunciados trafegando pela via - os quais apresentavam as mesmas características físicas apontadas pela vítima -, sendo-lhes dada ordem de parada.

Realizada a abordagem e a revista pessoal, em poder de LEONARDO nada de ilícito foi localizado. Já HENRIQUE, que estava na garupa da motocicleta, estava na posse do aparelho celular rosa, subtraído da empresa-vítima.

Os indiciados foram conduzidos à Delegacia de Polícia e lá foram reconhecidos pela vítima como sendo os autores do roubo (fls. 22).

Interrogados na Delegacia de Polícia, os indiciados optaram por permanecer em silêncio (fls. 10 e 11).

A denúncia foi recebida em 17 de maio de 2022 (fls. 128/130), os acusados foram citados (fls. 159 e 161) e apresentaram suas defesas prévia (fls. 165/167).

Designada audiência de instrução foram ouvidas a vítima, e quatro testemunhas em comum, interrogando-se os acusados ao final.

Alegações finais do Ministério Público pela procedência da ação, uma vez que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização da conduta típica descrita na denúncia. Alegações finais da Defesa pela improcedência da ação, com a absolvição dos acusados por falta de provas. Em caso de condenação do acusado Leonardo, pugnou pelo afastamento da majorante do concurso de agentes e o direito de recorrerem em liberdade.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 12/14, auto de busca e apreensão de fls. 15/18, auto de objeto de fls. 19, auto de entrega de fls. 20/21, auto de reconhecimento de fls. 22, e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é certa.

A vítima Alieny Mayumi de Paiva Yukawa, relatou que é funcionária da sorveteria e observou uma motocicleta com dois indivíduos passando bem devagar na frente, indo e voltando, olhando para o interior, e já ficou atenta. Que em seguida o garupa desceu, pulou a mureta e entrou no estabelecimento. Ele estava com uma arma em punho e disse: "já sabe, é um assalto e passa tudo". Que ele pegou dois celulares que estavam no balcão e o dinheiro do caixa, por volta de R\$ 196,00. Que ele saiu, subiu na garupa da motocicleta, e os dois fugiram. Que chamou a polícia e passou o sentido tomado por eles e as características dos roubadores: o que lhe abordou era branco e alto, e usava roupa de moleton, e o que conduzia a motocicleta era moreno e estatura mediana. Que o que conduzia a motocicleta estava com capacete e viseira levantada, então viu seu rosto. Que informou os policiais militares que havia rastreador no celular, então por e-mail foi possível ver a localização deles, na cidade de Americana. Que um rastreador apontava o celular em movimento, e o outro rastreador apontava o celular parado. Que eles foram presos e levados para a Delegacia de Polícia. Reconheceu os dois imediatamente. Que recuperou apenas o celular que estava em movimento e apontava a localização deles. Tinha um adesivo de sorvete neste celular. O outro celular e o dinheiro não foram recuperados. Em audiência, reconheceu Henrique como sendo a pessoa que entrou no local, e Leonardo como sendo a pessoa que ficou na motocicleta.

Os policiais militares Thiago Eduardo Pestana Schumacher e Guilherme Zanitti deram versões essencialmente iguais. Disseram que receberam a notícia do roubo ocorrido numa sorveteria da cidade de Santa Bárbara d'Oeste, e a equipe da cidade informou que o rastreador do celular roubado apontava a localização dos roubadores num endereço de Americana, na Rua Serra do Japi. Que foram ao local e já se depararam com a motocicleta e dois indivíduos, em alta velocidade. Deram ordem de parada, eles obedeceram, e foram abordados. Que o garupa, Henrique, quando desceu da motocicleta dispensou um celular ao solo. Foram abordados e nada de ilícito foi localizado. Que as fotos dos dois foram encaminhadas à equipe e solicitaram à vítima que ligasse para o celular dela. Que então o celular que estava com Henrique acionou, comprovando que era da vítima. Que diante disso eles foram levados para a Delegacia de Polícia, e a vítima os reconheceu como sendo os autores do roubo. Que Henrique estava agitado e se debatia na viatura, se autolesionando. Que eles não confessaram o crime. Que não foi localizada arma de fogo, nem o outro celular. Que a vítima dizia que o roubador estava armado com um revólver preto.

O acusado Leonardo Santos da Silva, em seu interrogatório, negou os fatos. Disse que mora em Americana e trabalhava de motoboy numa loja e estava de folga naquele dia. Que por volta das 21:30h Henrique solicitou uma corrida e foi levá-lo até o local indicado, e depois quando estavam chegando numa tabacaria foram abordados pelos policiais militares. Que não o levou para outra cidade, e não sabia que ele praticou assalto. Não o viu com celular na mão. Que estava em casa com a mãe, padrasto e um amigo da mãe, da Igreja. Que conhece Henrique do bairro. Que não deu fuga para Henrique. Já foi processado por crime de roubo. A motocicleta era sua, pois sua mãe lhe deu. Que não faz uso de drogas.

O acusado Henrique Garcia de Oliveira, narrou que naquele dia estava num bar, ingerindo bebida alcoólica, depois de brigar com a mulher, e chamou um Uber, no

caso, o acusado Leonardo. Que pediu para ele levá-lo num lugar para pegar dinheiro e dar para sua mulher, e então Leonardo ficou na esquina, enquanto ele desceu e realizou o assalto. Que não anunciou o assalto, apenas entrou, se aproximou do caixa, pegou o dinheiro e os celulares, e saiu. Não usou arma de fogo, e sim um celular que tinha em mãos. Que subiu na moto e voltaram para Americana, quando então foram abordados pela polícia militar. Que nunca tinha visto Leonardo. Fez o crime sozinho. Tem 21 anos e estava em cumprimento de pena por outros crimes de roubo.

O conjunto probatório dos autos é suficiente para ensejar a condenação de ambos os acusados pela prática delitiva.

O acusado Henrique não nega a prática delitiva, mas o acusado Leonardo apresentou versão inverossímil a respeito do ocorrido, e totalmente isolada do restante do conjunto probatório.

A vítima foi incisiva em apontar ambos como autores do roubo, nas duas oportunidades em que foi ouvida, em sede inquisitiva e judicial. Em ambos os momentos o reconhecimento foi pessoal e certo na pessoa dos acusados, com descrição das vestes e características físicas.

A vítima, em nenhum momento, titubeou, não havendo nenhum elemento nos autos a desmerecer o reconhecimento. Não há sequer indício que tenha se equivocado ou mesmo propositadamente imputou a inocentes a prática de um crime apenas para prejudicá-los, daí porque confiro plena credibilidade ao seu reconhecimento.

Em sede de crimes patrimoniais, praticados na clandestinidade, somente a vítima teve contato com o algoz. Apenas ela tem condições de apontar o verdadeiro autor do crime, daí porque suas palavras têm especial preponderância na identificação da autoria delitiva e é suficiente para embasar um decreto condenatório, quanto mais se nada existe para desmerecer suas alegações.

A jurisprudência é tranquila neste sentido:

“PROVA – Depoimento da vítima de roubo – Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente – Eficácia – Recurso improvido”. (Apelação Criminal 912.658.3/8 – São Paulo – 3ª Câmara Criminal – Relator: Moreira da Silva – 11.03.08 – V.U. – Voto n. 2.374).

“PROVA CRIMINAL. Depoimento da vítima. Admissibilidade. Crime de roubo. Preciosidade na identificação do autor do delito. Prevalência, ademais, sobre a palavra do acusado. Recurso não provido. No campo probatório, a palavra da vítima de assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes”. (A.C. n. 186.367-3 - Santo André - 2ª Câ. Crim. Rel. Breno Guimarães - 04.09.95 - V.U.).

Reforçando o reconhecimento certo na pessoa dos acusados, ambos foram abordados instantes depois do crime; Leonardo conduzindo a motocicleta, e Henrique na garupa, no mesmo formato descrito pela vítima a respeito dos roubadores, esclarecendo como chegaram no local do crime. Henrique estava na posse do celular subtraído, em razão do rastreador do aparelho revelar a localização dos roubadores, comprovando, à evidência, sua atuação delitiva.

Os depoimentos dos policiais militares também integram o robusto caderno probatório, esclarecendo a forma da abordagem, a apreensão dos objetos em poder de ambos, e a condução deles para a Delegacia de Polícia, com o consequente reconhecimento da vítima.

E quanto aos depoimentos dos policiais militares, não se observa motivo para considerá-los indignos, não havendo nada nos autos indicando que eles inventaram uma história apenas com o objetivo de prejudicar os acusados, pessoas sequer conhecida deles, conforme narraram.

Presume-se que os policiais militares sejam homens sérios, dedicados e fiéis cumpridores da lei, dedicados ao difícil ofício de combater a criminalidade local, de forma que, com tranquilidade reconheço a validade e a importância dos depoimentos para formar a convicção do Juízo. Nesse sentido, a jurisprudência é farta:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (STF, HC nº 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello).

“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam declarações como testemunhas em processo criminal, posto que ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado principalmente quando em harmonia com o conjunto probatório colecionado -Recurso defensivo não provido. (TJSP, Ap.n. 0000179-16.2010.8.26.0411 - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Camilo Léllis dos Santos Almeida - 05/06/2014).

A versão apresentada por Leonardo, que apenas foi contratado para transportar Henrique de um lugar para outro não encontra nenhum respaldo nos autos, nem mesmo nas versões dos acusados, já que eles mesmos se contradizem a respeito dos fatos. Leonardo negou veementemente que estivesse na cena delitiva, alegando que não saiu da cidade de Americana e apenas levou Henrique de um lugar para outro. Henrique, por outro lado, disse que contratou Leonardo e juntos vieram para a cidade de Santa Bárbara d'Oeste, onde desceu da motocicleta e praticou o roubo sem avisar Leonardo.

Além das versões conflitantes, o que já enfraquece sobremaneira a tese defensiva, a vítima alegou que viu a motocicleta com os dois indivíduos passar várias vezes na frente do estabelecimento, devagar, olhando para o interior, o que já lhe causou estranheza. É evidente que os acusados estavam observando o local para analisar o melhor momento para a prática delitiva, o que afasta a alegação de que Leonardo chegou e já parou a motocicleta na esquina, para Henrique descer.

E o próprio reconhecimento da vítima na pessoa de ambos já comprova a atuação conjunta.

De se esclarecer que nenhum dos acusados comprovou suas versões. Nada há nos autos revelando que Leonardo é Uber, ou que trabalha com essa atividade, e conforme sua versão, antes de ser abordado estava em casa com os familiares e um amigo da genitora, pessoas estas que não foram arroladas para corroborar sua versão, o que era perfeitamente possível fazê-lo, já que são pessoas do seu convívio, restando sua narrativa isolada e sem qualquer ressonância nos demais elementos de prova produzidos.

O ônus de comprovar o álibi cabe a quem o alegou, nos termos do artigo 156 do CPP: “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer...”, e a simples alegação do réu

Leonardo de que estava em local distinto no momento da infração penal não se afigura apta a combater a prova da autoria.

Sabe-se, conforme jurisprudência pátria dominante, cabe ao réu que alegar álibi comprovar nos autos, sob pena de ônus processual, que se desdobra, ao final, em possível condenação.

Nesse sentido:

"Não se afigura como ilegal sentença condenatória que desconsidera álibi apresentado pela defesa e não comprovado, sendo que as instâncias ordinárias consideraram suficientemente comprovada a materialidade e autoria do delito. (...)" (STJ, HC 20620, Rel. José Arnaldo da Fonseca, DJ. 04.06.2002).

Verifica-se, portanto, que a prova é certa, segura e aponta, sem qualquer resquício de dúvidas que os réus praticaram o delito descrito na denúncia. Isso decorre da análise e valorização dos depoimentos, confrontados com a prova documental, do pronto reconhecimento da vítima e da posse do bem subtraído dias após o crime, sem justificativa plausível, o que demonstra a existência de um conjunto probatório coerente e harmônico entre si.

A majorante do concurso de agentes está bem comprovada. Os acusados se uniram para subtrair os bens da vítima, notando-se prévio ajuste com divisão de atribuições específicas entre eles, já que foram ao local dos fatos juntos com uma motocicleta, vindos de outra cidade, e enquanto o acusado Henrique, que era o garupa, abordava a vítima, Leonardo lhe prestava apoio, e após, fugiram juntos.

A união de esforços foi preponderante não apenas para viabilizar a expropriação do patrimônio da vítima, mas também para assegurar a execução do crime, garantindo assim, o sucesso nesta odiosa empreitada.

O emprego de arma de fogo também está comprovado. A vítima narrou, com firmeza, que houve exibição de arma de fogo quando da ação delitiva, sendo suficiente para comprovar a incidência da majorante. Ora, "Se a palavra da vítima é aceita como suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito das demais circunstâncias do crime, como as causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma, quando nada nos autos exista para demonstrar de forma contrária" (RJTACRIM 41/225).

De se esclarecer que a apreensão da arma é desnecessária, pois o que importa é saber se houve o emprego deste meio que causou maior intimidação da vítima, impedindo que ele esboçasse qualquer tipo de reação, sendo a prova oral suficiente para tanto.

A questão também é pacífica nos Tribunais:

"O fato de não ter sido apreendida a arma utilizada no crime não impede o reconhecimento da qualificadora no delito de roubo, vez que tal circunstância, bem como a eficácia lesiva do instrumento, são irrelevantes para aferir-se a majorante, pois o que importa é a intimidação da vítima, que pode ocorrer até com o uso de revólver de brinquedo por parte do agente". (TACRIM - SP - AC - Rel. Teixeira de Freitas - RJD 27/192).

Este é o posicionamento, inclusive, da 10ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça deste Estado, tal como se verifica no julgado abaixo, cujo trecho do voto do respeitado Relator peço vênias para transcrever:

" (...). Anoto que, de acordo com o entendimento desta Colenda Câmara, não é necessária a apreensão da arma para o reconhecimento da respectiva causa de aumento

de pena, sendo igualmente prescindível a comprovação de seu caráter vulnerante, pois armas desmuniadas, inoperantes ou de brinquedo também são capazes de intimidar as vítimas, diminuindo sua capacidade de resistência". (TJSP, Ap. nº 0029224-13.2012.8.26.0050, Rel. Fábio Gouvêa, d.j. 31.10.2013).

E obviamente o emprego de arma de fogo foi preponderante e crucial para garantir a execução do crime, pois assim que ingressou no estabelecimento e exibiu a arma de fogo, a vítima ficou totalmente subjugada e não esboçou qualquer reação, o que permitiu, inclusive, a expropriação rápida do patrimônio alheio e sua fuga iminente.

É evidente que a versão do acusado Henrique de que apenas entrou no local e não falou nada, somente se aproximou do caixa e pegou o dinheiro, não é verdadeira; quer fazer crer que a vítima já ficou totalmente rendida apenas com sua presença no local, o que não se justifica, em especial porque se trata de uma sorveteria cujo fluxo de pessoas estranhas é intenso. Não seria a mera presença do acusado no local que já revelaria sua intenção de praticar o roubo.

Restando bem comprovadas autoria e materialidade delitivas do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, a condenação do acusado é medida que se impõe.

Passo, então, a calcular a pena.

LEONARDO SANTOS DA SILVA

Primeira fase. Atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, vislumbro que o acusado é reincidente específico, o que será utilizado na segunda fase de aplicação da pena. Nenhum outro elemento consta dos autos que justifique o aumento da pena base, então fixo-a o mínimo legal, em 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Segunda fase: Ausentes atenuantes, e presente a agravante da reincidência, que é dupla e específica (Processos nº 0005505-22.2017.8.26.0019 e 0005617-88.2017.8.26.0019, fls.74/77), o que justifica o aumento de metade, resultando em 06 anos de reclusão e 15 dias multa. Terceira fase: ausentes causas de diminuição de pena, mas presentes duas causas de aumento de pena: uma em razão do concurso de agentes, o que aumenta a pena de 1/3, resultando em 08 anos de reclusão, e 20 dias multa, e a do emprego de arma de fogo, (artigo 157, §2º-A, inciso I do CP), que autoriza o aumento de pena de mais 2/3, totalizando 13 anos e 04 meses de reclusão, e 33 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal.

HENRIQUE GARCIA DE OLIVEIRA

Primeira fase. Atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, vislumbro que o acusado é reincidente específico, o que será utilizado na segunda fase de aplicação da pena. Nenhum outro elemento consta dos autos que justifique o aumento da pena base, então fixo-a o mínimo legal, em 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Segunda fase: Ausentes atenuantes, esclarecendo que a atenuante da confissão não incide porque o acusado apenas assumiu que ingressou no estabelecimento e subtraiu o patrimônio alheio, mas negou ter ameaçado a vítima, empregado arma de fogo e ter agido com o comparsa, querendo fazer crer ter praticado apenas um delito de roubo simples, distorcendo, assim, a verdade dos fatos para se beneficiar com penas mais brandas. Desse modo, não pode ser ele beneficiado com a redução da reprimenda. Nesse sentido o posicionamento da jurisprudência: " A confissão só pode ser reconhecida como atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a fim de se prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária, inexiste verdade total da dinâmica da ocorrência penal " (TACRSP, RJDTACRIM 31/84). E mais: " Em se tratando da atenuante da confissão, o agente que, buscando minimizar sua conduta, compromete a verdade processual, não pode reclamar a obtenção do valor legal, pois, além do requisito da espontaneidade, não se admite, para efeito de atenuação de

penas, confissão pela metade " (TACRSP, RJDTACRI 33/56). Incide a agravante da reincidência, que é específica (Processos nº 1514258-54.2018.8.26.0019 - fls. 82/86), o que autoriza o aumento da pena de 1/3, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias multa. Terceira fase: ausentes causas de diminuição de pena, mas presentes duas causas de aumento de pena: uma em razão do concurso de agentes, o que aumenta a pena de 1/3, resultando em 07 anos, 01 mês e 10 dias, e 17 dias-multa, e a do emprego de arma de fogo, (artigo 157, §2º-A, inciso I do CP), que autoriza o aumento de pena de mais 2/3, totalizando 11 anos, 10 meses e 06 dias de reclusão, e 28 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado para ambos os acusados, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a" e § 3º c.c artigo 59, ambos do Código Penal. O regime mais gravoso é mais indicado diante da reincidência específica, e também porque demonstraram elevada periculosidade, frieza e desfaçatez ao praticar este crime de roubo, sendo que tais circunstâncias justificam a reprimenda penal adequada e rigorosa para a efetiva prevenção e reparação do crime, até porque "a concessão do regime aberto ou semi-aberto, nos casos onde a periculosidade do agente é evidente, equivale a uma autêntica impunidade e num incentivo injustificável para a prática de outras infrações" (RJTACRIM 10/115).

E mais:

"1. Habeas Corpus. 2. Condenação pela prática de crime de roubo tipificado no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal. 3. Regime inicial fechado. 4. Alegação de incompatibilidade entre o regime fixado e a pena imposta. 5. A periculosidade do agente, a gravidade do delito e as circunstâncias de sua prática justificam a reprimenda mais severa. 6. Inaplicabilidade das Súmulas nºs. 718 e 719 do STF. 7. Ordem denegada" (HC 84.974/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa).

Não haverá substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, por não satisfazer as exigências legais, diante da reincidência, quantidade de pena aplicada, e por se trata de crime praticado com grave ameaça, de acordo com o artigo 44, incisos II e III e parágrafos do Código Penal.

Pelos mesmos fundamentos, ou seja, por falta de requisitos legais, deixo de aplicar o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 77, inciso I, II e III do Código Penal.

Nos termos do artigo 387, § único do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva dos acusados e nego o direito deles recorrerem em liberdade, pois se faz necessário garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Além de ambos serem reincidentes e estarem em cumprimento de pena pela prática de crime idêntico, revelando se tratar de criminosos contumazes, a pena aplicada é elevada e o regime de pena mais gravoso, o que indica que poderão empreender fuga para não cumprirem a pena aqui imposta, até mesmo porque não residem no distrito da culpa, devendo ser garantida a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR LEONARDO SANTOS DA SILVA, às penas de 13 anos e 04 meses de reclusão, e 33 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal e HENRIQUE GARCIA DE OLIVEIRA, às penas de 11 anos, 10 meses e 06 dias de reclusão, e 28 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal, ambos como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Expeçam-se mandados de prisão, recomendando-se onde se encontra.

Condeno os réus ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, dispensados do pagamento por serem beneficiários da gratuidade judicial.

Se o caso, fixo os honorários do patrono nomeado no máximo previsto na Tabela do Convênio Defensoria/OAB. Oportunamente, expeça-se certidão.

Após o trânsito, tomem as seguintes providências: a) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP; b) oficie-se ao TRE para cumprimento do quanto disposto no art. 15 da CF; c) oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do réu; d) expeça-se guia de execução penal; intime-se a vítima.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA